

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2245/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชนินทร์หรือศักดิ์ ปิ่นแก้ว กับพวก

จำเลย

นายชนินทร์ ปิ่นแก้ว จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า เนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อไป จำเลยที่ 1 จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาตและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,340 ตีรจำคุก 20 ปี จำเลยที่ 1ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 13 ปี 4 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง,340 ตีร ประกอบด้วยมาตรา 83ส่วนกำหนดโทษและลดโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา (อันดับ 129)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 132)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ให้ศาลชั้นต้น
ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ให้ศาลชั้นต้น
ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>